

עין משפט‏¹‏
גזר מצוה‏²‏

גז א ב מו"י פ"א מהל' ברכות הלכה י סמך עשין כו טור ש"ע א"ח ס"י קסו סעיף כ ס"י רעב סעיף ד וסמן תפד סעיף א:

גז א טו"ע שם ס"י קסו סעיף טו:

גז ד טו"ע שם ס"י תרלז סעיף ג:

א ה מו"י פ"ב מהלכות שופר הלכה ו סמך עשין מה טור ש"ע א"ח סימן מקצת סעיף ה:

ב ו ז מו"י שם הלכה ח והלכה ט:

ח [טו"ע] א"ח סימן מקצת סעיף ו:]

ג ט מו"י פ"ב מהלכות שנת הלכה א:

ד י מו"י פ"ב מהלכות שופר הלכה ו:

מקור

רבינו הגנאל

בעי רחבא ברכת הלחם של מצה שצריך לברך המוציא ועל אכילתו מצה, וברכת היין של קדוש היום שצריך לברך ברכת היין וברכת קדוש היום מהו, מי אמרין כיון דחובה היא מפיק או דלמא ברכה לאו חובה היא, ופשטי' לה מיהא דאמר רב אשי כי הוינן בן רב פפי הוה מקדש בן רב פפי הוה מקדש שבעין מינה שאצי"פ שיצא מוציא ה"ה לברכת הלחם של מצה. ח"ד לא יפרס אדם פרוסה לאורחין אא"כ אוכל חמץ אבל פורס לבניו ולבני ביתו כדי לחנכן במצות. בהלל ובמגילה אצי"פ שיצא מוציא פשוטה היא.

הדרן עלך ראוהו

בית דין

יום טוב של ראש השנה שחל להיות בשבת במקדש היו תוקעין אבל לא במדינה משחרב בית המקדש התקין רבן יוחנן בן זכאי בול. אוקמה רבא דמדאורייתא אפילו בבבולין שרי למתקע ביום טוב של ראש השנה שחל להיות בשבת, [ומ]דאזא דתנא דבי ר' ישמעאל כל מלאכת עבודה לא תעשו, יצא תקיעת שופר ורדיית הפת שהיא חכמה ואינה מלאכה, ומפני מה אסורה גזירה שמא יטלנה מי שאינו בקי וילך אצל בקי ללמוד ויעביר השופר ארבע אמות לרשות הרבים. והיינו טעמא דלולב והיינו טעמא דמגילה. תנו רבנן לרדות קודם שיצא ל ידי אפייה דאיסור סקילה או לא המירו דמשמע דאסור מדרבנן כרודה הפת צעוד שהיא עיסה שהוא כעין לש שמרככו כשרודהו צידו ונחנס דחק דהך דהכל ממי לא שריא אלא מדאורייתא כדמוכח בפרק כל כתיבי (שנת דף ק"ז):

גבי מזיל פת מן התנור שמזיל מזון שלשה סעודות דקאמר כשהוא רודה לא ירדה צמרדה אלא בסכין וכן תקיעת שופר אסור מדרבנן כדמוכח צפ' כסוי הדס (פולין דף פד): דקאלמרינן מקיעת שופר בגבולין מוכיח שספיקה דוחה יו"ט ואין ודאה דוחה שנת ואפילו הכי לא היו אוסרין אי לא משום דרבה שמא יעצירונו': **שְׂמַחַּ יִשְׂרָאֵל** ויעבירנו **ארבע** אמות. הא דלא נקט שמא יוציאנו מרשות היחיד לרשות הרבים פ"י בקונט' בסוכה (דף מג.) משום דלא פסיקא דאס הגביהו על מנת להנציגעו ומנלך והוציאו פטור וקשיא דגבי העצרת ד' אמות נמי לא מיחייב אלא א"כ הגביהו על מנת להעצירו ד' אמות ונראה דמרשות היחיד לר"ה אית ליה הכירא וליכא למיגזר אכל צרשות הרבים זמנין ללא אדעתיה ומעציר ארבע אמות: [נויעין תוספות מגילה ד: ותוס' סוכה מג. ותוספות צ"ה יח.]:

וביצנה

כמו:

ברכת הלחם. דמנא וברכת היין קידוש מציעא ליה דוקא מהו כיון י' דלא הנאותן הן:

הדרן עלך ראוהו בית דין

אבֿל **אָ** במדינה. לא צירושלים ולא בגבולים כדפירש בקונטרס והא דקמני כל עיר שרואה ושומעת תוקעין בה היינו לאחר חורבן שתיקן רבן יוחנן בן זכאי וא"ס ומ"ס מלוכז שהיה ניטל אפילו בגבולין בזמן שבהמ"ק קיים כדמשמע בלולב (הגוזל) [וערכה] (סוכה ד' מג. וסס) שהיו מוליכין לולביהן לצהכ"ג וי"ל דשאני לולב שאינו אלא טלטול בעלמא הואיל ואשתמי במקדש לא החמירו במדינה אכל תקיעת שופר מעשה חכמה ומיהו קשיא דלחצר חורבן הצית הקילו טפי בשופר מבלולב שתיקן רבן יוחנן בן זכאי שהיו תוקעין בכל מקום שיש צ"ד אכל לולב לא אשתמי כדמשמע הסם דמוקי לה ההיא דמוליכין לולביהן בזמן צית המקדש ובגבולין משמע דבזמן שאין צית המקדש קיים לא הותר צבוס מקום וי"ל דשופר שהוא להעלות זכרוניהם של ישראל לאציהן שצמחים לא רלו לבטל לגמרי וכיון דתקון צחד צ"ד תקון בכל מקום שיש צ"ד אע"פ שזמן הצית לא היה אלא במקדש דוקא ועוד י"ל דנדין הוא דלולב יהיה דוחה בגבולין יותר משופר שצראש השנה לא היה ידוע קביעות הסדש אלא צירושלים אכל יום ראשון דלולב היה ידוע בגבולין:

הא **אָ** **מוֹלָאכה** **היא** **דאיציטריך** **בו**. קשיא אדרבה אי מלאכה לא איצטריך קרא דהא א מכל מלאכה לא תעשו נפקא ומשום דלאו מלאכה היא איצטריך קרא ונראה לי דאי לאו מלאכה היא הא פשיטא דליכא למיסרה אכל אי מלאכה היא איצטריך קרא סלקא דעתך אמינא תשתמי משום דכתיב יום מרועה יהיה לכם ואפילו צצנת ולהכי איצטריך קרא למיסרה ויום מרועה מוקי לה כחול: **כָּל מַלְאכַת עֲבוּדָה אֵינָא תַעֲשׂוּ**. צייט כתיב והוא מני לאמרי

א כל מלאכה לא תעשו דאף ציום שנת לא איתסר אע"ג דלא כתיב ציה **עבודה**:**»** **רַדִּייתָּ הַפֶּת**. פירש רבינו חננאל רדייה דהכל לאחר אפייה ושרי לכתחילה ורדייה דריש מסכת שנת (דף ג.) דהתירו לו לרדות קודם שיצא לידי אפייה דאיסור סקילה או לא המירו דמשמע דאסור מדרבנן כרודה הפת צעוד שהיא עיסה שהוא כעין לש שמרככו כשרודהו צידו ונחנס דחק דהך דהכל ממי לא שריא אלא מדאורייתא

כדמוכח בפרק כל כתיבי (שנת דף ק"ז):

בסכין וכן תקיעת שופר אסור מדרבנן כדמוכח צפ' כסוי הדס (פולין דף פד): דקאלמרינן מקיעת שופר בגבולין מוכיח שספיקה דוחה יו"ט ואין ודאה דוחה שנת ואפילו הכי לא היו אוסרין אי לאו משום דרבה שמא יעצירונו': **שְׂמַחַּ יִשְׂרָאֵל** ויעבירנו **ארבע** אמות. הא דלא נקט שמא יוציאנו מרשות היחיד לרשות הרבים פ"י בקונט' בסוכה (דף מג.) משום דלא פסיקא דאס הגביהו על מנת להנציגעו ומנלך והוציאו פטור וקשיא דגבי העצרת ד' אמות נמי לא מיחייב אלא א"כ הגביהו על מנת להעצירו ד' אמות ונראה דמרשות היחיד לר"ה אית ליה הכירא וליכא למיגזר אכל צרשות הרבים זמנין ללא אדעתיה ומעציר ארבע אמות: [נויעין תוספות מגילה ד: ותוס' סוכה מג. ותוספות צ"ה יח.]:

ראוהו בית דין פרק שלישי ראש השנה

צרכם הלחם. של אכילת מנא שמצרכין ו' (לפני) המוציא: **וצרכם היין**. שמצרכין לפני קידוש: **מהו**. על אכילת מנא ומקדש ישראל לא מביעי לך דחוצה נינהו ומפיק אלא צרכת המוציא וצרכת היין מביעיא לן שאין צאות אלא לפי שהמצרך צריך שיטעום ואי אפשר ליהנות בלא צרכה אי נמי לא טעים איברו אי אפשר דלא יהיב ליה לחד מינייהו למטעם ובעי צרכה מאי: **כיון דחוצה היא**. אכילת מנא חוצה עליו וכן קידוש היום חוצה עליו ואי אפשר שלא צנהא והנאה אי אפשר בלא צרכה נמנאאת המנאז תלויה בצרכת הנאה ומפיק: **או דלמא**. צרכת ההנאה לאו חוצה למנאז אמא שאף בכל ההניות היא נוהגת: **לא יפרוס**. צרכת המוציא כדאלמרינן לעיל שאינה חוצה עליהם לא יאכלו ולא יצרכו:

ברכת הלחם של מצה וברכת היין של קידוש היום מהו כיון דחובה הוא מפיק או דלמא ברכה לאו חובה היא ת"ש

אדאמר רב אשי כי הוינן בי רב פפי הוה מקדש לן וכי הוה אתי אריסיה מדברא הוה מקדש להו ת"ר לא יפרוס אדם פרוסה לאורחין אלא אם כן אוכל עמהם אבא פורס הוא לבניו ולבני ביתו כדי לחנכן במצות ובהלל ובמגילה אף על פי שיצא מוציא:

הדרן עלך ראוהו בית דין

יום טוב השל ר"ה שחל להיות בשבת במקדש היו תוקעין אבל לא במדינה משחרב בהמ"ק התקין רבן יוחנן בן זכאי ישיהו תוקעין בכל מקום שיש בו ב"ד אמר רבי אלעזר לא התקין רבן יוחנן בן זכאי אלא ביבנה בלבד אמרו לו אחד יבנה ואחד כל מקום שיש בו בית דין ועוד זאת היתה ירושלים יתירה על יבנה ישכל עיר שהיא רואה ושומעת וקרובה ויכולה לבוא תוקעין וביבנה לא היו תוקעין אלא בב"ד בלבד: **גַּבְי' מַגֵּה"מ** אמר רבי לוי בר לחמא אמר רבי חמא בר חנינא כתוב אחד אומר שבתון וזכרון תרועה וכתוב אחד אומר יום תרועה יהיה לכם לא קשיא כאן ב"בו"ט שחל להיות בשבת כאן ביום טוב שחל להיות בחול אמר רבא אי מדאורייתא היא במקדש היכי תקעינן ועוד א) הא לאו מלאכה היא דאציטריך קרא למעומי דתנא דבי שמואל כל מלאכת עבודה לא תעשו יצתה א) תקיעת שופר ב) ורדיית הפת שהיא חכמה ואינה מלאכה אלא אמר רבא מדאורייתא מושרא שרי ורבנן הוא דגזור ביה כדרבה דאמר רבה הכל חייבין בתקיעת שופר ואין הכל בקיאין בתקיעת שופר גזירה א) שמא יטלנו בידו וילך אצל הבקי ללמוד ויעבירנו ד' אמות ברה"ר והיינו טעמא דלולב

והיינו טעמא דמגילה: משחרב בהמ"ק התקין רבי יוחנן בן זכאי בוי: תנו רבנן פעם אחת חל ראש השנה להיות בשבת א) [והיו כל הערים מתכנסין] אמר להם רבן יוחנן בן זכאי לבני בתירה נתקע אמרו לו גזון אמר להם נתקע ואחר כך גזון לאחר שתקעו אמרו לו גזון אמר להם כבר נשמעה קרן ביבנה ואין משיבין לאחר שחל רבן יוחנן בן זכאי אלא ביבנה אמרו לו אחד יבנה ואחד כל מקום שיש בו ב"ד: (סג.) אחד יבנה ואחד כל מקדש שיש בו ב"ד. ח) דרכי המגלים בכל מקום דההיא דפשיטא ליה מנא צירשא ואותו השני כשנא להשיעיעט שהוא שוי לו הוא שונה אחריו (סוכה ב.) הכל חייבין. וממון שהוא מחוייב צדק הוא כהול ללאת ידי חובה (מגילה ד.) ויעבירנו ד') אמות ברה"ר. הוא דין דמלי למימר ויוצא מזה"י לר"ה"י, אלא שכרוב מקומות ועינים אמרין יס לחוש להעצרת ד"א ואין לחוש להוצאה כגון אס היה מונח ככרמלים או בקרפף או בגינה דאין כאן איסור הוצאה דאורייתא ויש כאן איסור העברה כה"ר או הגביהו על מנת לטעול ולא להוציא ומנלך להוציא פטור משום הוצאה אס לא עמד לפוש צינתם כדאלמרינן במסכת שנת (סוכה מג.).

מסורת הש"ס

א) שנת ק"ח: קלא.;
ב) [נסחים סט. צ"ה ח:] סוכה מנ: מגילה ד.;
ג) ס"א, ד) [ג"ל לפניה];
ה) ג"א דלהנאמן, ו) [ואלי צ"ל לא מעשה כל מלאכה שמות כ, ח.] [ועי' תוס' שנת ק"ח: ד"ה והמנא], ח) [ועי' תוס' שנת ג: ד"ה המיו וכי' ועי' בערוך ערך רד ז].

מקור

תורה אור השלם

- ↑ דבר אל בני ישראל לאמור בחודש השביעי באחד לחודש יתקיה לכם שבחון זכרון תרועה מקרא קדש:
- ↑ ויקרא את כד ובחודש השביעי באחד לחודש מקרא קדש יתקיה לכם כל מלאכת עבדה לא תעשו יום תרועה יתקיה במדבר כט א

הגהות הב"ח

הגהות הב"ח

הגהות הב"ח

(א) גמ' במקדש היכי מקעינן ועוד (הא לאו תל"מ וי"צ כפי' רש"י משמע דלא גרסינן להו אלא ה"ג ועוד מלאכה היא פ"י בתמיה: (ג) רש"י ד"ה גזירה שמא כ"י במקדש הסי' ואחרי צ"ל ד"ה בני חמיה כ"י וד"ה מיו וכו' שחל יטלנו הסי' ואחרי תל"מ כבר נשמעה קרן ביבנה שהיו כל הערים שצביעות יבנה מתכנסים לשם כ"י צירושלים הסי' ואח"כ הסי' ואין משיבין:

מקור

אלא אם כן אוכל עמהם. שהרי כן יטלין לעשות, אבל פורס הוא לבניו ולבני ביתו. ואע"פ שהוא לא טעם אלא בניו שפיר דמי, ואע"פ שצריך עליה צרכת המוציא (שבתין פ.).

הדרן עלך ראוהו ב"ד התקין רבן יוחנן בן זכאי. בימי רבן יוחנן בן זכאי מרב הצית (יבמות וסג.). אחד יבנה ואחד כל מקדש שיש בו ב"ד. ח) דרכי המגלים בכל מקום דההיא דפשיטא ליה מנא צירשא ואותו השני כשנא להשיעיעט שהוא שוי לו הוא שונה אחריו (סוכה ב.) הכל חייבין. וממון שהוא מחוייב צדק הוא כהול ללאת ידי חובה (מגילה ד.) ויעבירנו ד') אמות ברה"ר. הוא דין דמלי למימר ויוצא מזה"י לר"ה"י, אלא שכרוב מקומות ועינים אמרין יס לחוש להעצרת ד"א ואין לחוש להוצאה כגון אס היה מונח ככרמלים או בקרפף או בגינה דאין כאן איסור הוצאה דאורייתא ויש כאן איסור העברה כה"ר או הגביהו על מנת לטעול ולא להוציא ומנלך להוציא פטור משום הוצאה אס לא עמד לפוש צינתם כדאלמרינן במסכת שנת (סוכה מג.).

^[1] עכשיו נודמן לחכמי בית דין, ובאו שם עוברי דרך, תנא קמא סבר אין תוקעין, ותנא דאמרו לו סבר תוקעין, דגרסינן בגמרא דהמוכר פירות לחבירו ולא צימחו כל תנא בתרא לטפויי מלתא אתי, לפיכך אמרנו כי התנא דאמרו לו דהוא תנא בתרא אית ליה בי דינא דאקראי. כל מקום שיש בו בית דין. אמר רב הונא